



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 147/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע: שלמה ערד
ע"י ב"כ עוה"ד גלעד ישעיהו
מרחוב ויצמן 26 חולון

נ ג ד

הנתבעת: עליזה אריה
מרחוב סוקולוב 36 תל אביב

פסק דין

האם יש מקום לחייב את הנתבעת להחזיר את מצב הרכוש המשותף בבית לקדמותו, לרבות, סגירת חלון שהרחיבה בדירתה וגדר שהתקינה, ולהורות על סילוק ידה מחצר הבית. אלו השאלות העומדת להכרעה בהליך דנן.

מבוא

1. תובענה זו עניינה בבית המשותף ברחוב סוקולוב 36 תל אביב הבנוי על חלקה 358 בגוש 6214 (להלן: "הבית"). הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ולטובת בעלי הדירות רשומות חכירות.

2. הצדדים הינם חוכרים של דירות בבית.

3. התובע טוען כי הנתבעת השקיעה כספים, מקופת הנציגות, בגידור החצר האחורית וסגירתה בשני שערים. בפועל יצרה הנתבעת, על אף מחאות התובע ודיירים נוספים, מעין חצר פרטית בחצר המשותפת בפרט לאחר שפתחה פתח בקיר הפונה לחצר ויצרה יציאה ישירה מדירתה אל החצר, ללא קבלת הסכמה כדין. לפיכך עתר התובע כי יינתן צו המורה על סילוק חפציה של הנתבעת מהחצר והשבת מצבה לקדמותו, על הסרת הגדר ואיטום הפתח. עוד נטען כי הנתבעת איננה מאפשרת לתובע עיון במסמכי הנציגות ונתבקש צו וסעד בהתאם.

4. הנתבעת טוענת כי אין התובענה אלא המשך של מסע הטרדה הכולל אלימות פיזית ומילולית כנגדה. הנתבעת פועלת כנציגות ביחד עם אחרים ופועלת לרווחת בעלי הדירות ובאישור רוב בעלי הדירות, לרבות לעניין שדרוג החצר. כל הוצאה של הנציגות ידועה, מאושרת ומתועדת. לנתבעת הסכמה של רוב בעלי הדירות להרחבת חלון דירתה, לשימוש בכספי הועד ולשדרוג החצר.

5. בדיון מיום 04.05.14 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית כלהלן: "אנו מוותרים על הליך שמיעת הראיות ונבקש פסק דין על יסוד ביקור במקום והגשת סיכומים בכתב מטעם הצדדים. לגבי מסמכי הנציגות התובע יפנה לנציגות החדשה - בני דים".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 147/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

6. לאור ההסכמה הדיונית שקיבלה תוקף של החלטה אין עוד צורך בדיון בכל הקשור למסמכי הנציגות.

דיון

הרחבת החלון

7. אין מחלוקת כי הנתבעת ביצעה עבודות להרחבת חלון קיים בדירתה (ר' תמונות נ/1 ו-נ/2) וסעיף 7 לסיכומי הנתבעת).

השאלה שבמחלוקת הינה האם עבודות אלו בוצעו כדין.

8. בהתאם להוראת סעיף 77 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969, החל על הבית דנן (משעה שזה טרם נרשם), הקירות החיצוניים של דירת הנתבעת מהווים רכוש משותף של הבית.

המסגרת החוקית לדיון בעניינינו קבועה בסעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין הקובע כי "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

על פי הפסיקה יכולת הפגיעה של בעל דירה ברכוש המשותף מצומצמת ביותר ואין הוא יכול לעשות שינויים בדירתו ללא הסכמת האסיפה הכללית (ר' ע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ. שוורצמן ואח' פ"ד י"ז (3) 1722 בעמ' 1725; ע"א 515/65 רבובסקי ואח' נגד גלסברג ואח' פ"ד כ (2) עמ' 290; ע"א 93/81 אליאס ואח' נ. שיפר ואח' פ"ד ל"ז (2) 444 וע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח' פ"ד כט (2) 39).

9. בנסיבות דנן הנתבעת הציגה בפני הסכמות בכתב של רוב בעלי הדירות בבית להרחבת חלון דירתה (נספחים ב, ב-1, ב-2 ו-ב-3 לכתב ההגנה). אומנם, אין מחלוקת כי הסכמות אלו נתקבלו רק בדיעבד, לאחר ביצוע העבודות, ולא במסגרת אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית. אולם, הסכמות בכתב, ודאי כאלו מפורשות המתירות - "פתיחת החלון בחדר השינה כלפי מטה, הרוחב לא שונה!", יכולות להוות תחליף להסכמת האסיפה הכללית. ויוער, מרבית בעלי הדירות גם חתמו על מסמך אחיד (רק מיעוטם חתם על גבי מסמך נפרד) כך שהפגם באי כינוסה של אסיפה בהקשר זה הינו טכני בעיקרו.

10. מהביקור במקום גם עלה כי אין בפתיחת החלון משום פגיעה משמעותית ברכוש המשותף.

ראשית, אין פגיעה בחזות הבית שעה שהחלון כלל אינו נראה מן הרחוב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 147/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שנית, אומנם, החלון יוצר זיקה מסוימת של הדירה לחצר. אולם, גם במצבו הקודם זיקה כאמור היתה קיימת, כפי שזו קיימת גם כיום בחלונות המקוריים בדירת הנתבעת בחזית הצפונית של הבית (עמוד 3 שורה 19). צמצום הזיקה שבין הדירה לחצר אינו חייב להיות בהכרח בצמצום החלון לממדיו הקודמים אלא דווקא בהקפדה על אפשרות השימוש בחצר לכל בעלי הדירות.

שלישית, מהביקור במקום עולה כי אין מדובר בחלון שנועד בעיקרו לשם יצירת יציאה לחצר אלא דווקא בכזה אשר נועד להגדיל את האוויר בבית, בפרט לאור מצבה הרפואי של הנתבעת. כך גם אמורים הדברים לאור העובדה כי חלון זה הורחב בחדר השינה של דירת הנתבעת והמעבר אליו, בפנים הדירה, מוגבל (עמוד 4 שורה 8).

רביעית, עלינו גם לזכור את עיקרון "תום לב" החל על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (ר' רע"א 7112/93 צודלר ואח' נ. ש. יוסף ואח' פ"ד מח (5) 550; רע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נגד משה סלומון ואח' פד"י נה (1) 199; ע"א 810/82 זול בו בע"מ נגד זיידה ואח' פ"ד ל"ז (4) 737 וע"א 782/70 רדומילסקי נגד פרידמן פ"ד כה (2) 523). לבד מעמידתו על זכותו, לא עלה בידי התובע להציג כל פגיעה קניינית בו עקב הרחבת החלון בדירת הנתבעת.

11. על אף האמור בסיכומיה מבקשת הנתבעת כי אתיר לה פרק זמן של 10 חודשים כדי לקבל את אישור האסיפה הכללית של בעלי הדירות וכי אם לא יעלה בידה לעשות כן תשיב את החלון למצבו המקורי (סעיף 16 לסיכומים). לאור כל האמור לעיל אני סבור כי יש להיעתר לבקשת הנתבעת ולאפשר לה לתקן את הפגם הפרוצדורלי כמבוקש על ידה ובכך לסיים את המחלוקת בהקשר זה.

גידור החצר

12. אין מחלוקת כי עבודות גידור החצר בוצעו על ידי הנתבעת. דא עקא, עבודות אלו בוצעו בכובעה כנציגות הבית. גם בהקשר זה הוצגה הסכמה של רוב בעלי הדירות לכך ש"בהשקעתך בצמחיה ועציצים, בגידור ובסגירה של החצר המשותפת הנן נוהגת בכספי הוועד על דעתנו והסכמתנו" (נספחים א, א-1 ו-א-2 לכתב ההגנה).

13. בנסיבות האמורות, לאור קיומה של הסכמה מפורשת של רוב בעלי הדירות בבית לגידור החצר, אין מקום להורות על סילוקה של הגדר או כל עבודה אחרת שבוצעה ברכוש המשותף. ודאי אמורים הדברים כאשר מהביקור במקום לא נלמד על קיומה של פגיעה קניינית בתובע בשל הגדר או העבודות ברכוש המשותף - המעבר הינו חופשי לכל חלקי החצר (דרך שערים מעץ) והוצג בפני רכוש משותף מטופח ומתוחזק היטב בחזית הבית (עמוד 3 שורות 11-12).

14. על אף האמור לעיל, בכדי למנוע כל אפשרות של פגיעה בתובע או בבעלי הדירות האחרים, בפרט לאור קיומו של פתח יציאה ישירה מדירת הנתבעת לחצר המשותפת, נכון יהיה לחייב את הנתבעת להסיר את השלטים עליהם נרשם "אין כניסה שטח פרטי" אשר הותקנו על גבי שערי העץ בחצר. כן נכון יהיה לאסור על הנתבעת לנעול את שערי העץ, כמצבם במועד הביקור במקום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 147/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

השימוש בחצר

15. בכל הקשור לשימוש בחצר האחורית, שאין מחלוקת לגביה שהינה בגדר רכוש משותף, הרי שלאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה בה (ר' ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724).

בהעדר החלטה מסוימת של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים: התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה. התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

16. השימוש אותו מבצעת הנתבעת בחצר לצורכי מנוחה ופנאי הינו שימוש התואם את יעודה הכללי של חצר בבית המשותף, בפרט כאשר לא הוצגה בפני כל החלטה אחרת של האסיפה הכללית בבית דנן. מהביקור במקום עלה כי גם בעלי דירות אחרים בבית עושים שימוש זהה בחצר לצורכי פנאי, לרבות הדיירת התובעת, כפי שניתן היה להיווכח מקיומם של ספסל וכסא נדנה שאינם שייכים לנתבעת (עמוד 3 שורות 28). על השימוש של בעלי הדירות האחרים בבית ניתן גם ללמוד מעצם קיומם של בלוני גז לדירות השונות המותקנים בחצר. שימושים אלו מחזקים את כוונת בעלי הדירות בנוגע לאפשרויות השימוש בחצר (התואמים את השימוש המבוצע על ידי הנתבעת).

וידוגש, מטעם התובעת לא הובא ולו בעל דירה נוסף אחד התומך בטענותיו בהליך זה, לרבות לא בנוגע לשימוש בחצר. יש בדבר כדי לחזק את הקביעות כאמור לעניין כוונת בעלי הדירות בנוגע לשימושים המותרים בחצר כאמור.

17. מהביקור במקום לא התרשמתי כי שימוש הנתבעת בחצר, אף לאור קיומו של פתח היציאה מדירתה אל החצר, הינו כזה המגביל או מונע שימוש מאחרים. טענה זוהי ניתן היה להעלות גם על פי חלון דירת הנתבעת במצבו הקודם – גם אז, כמו היום, כל השוהה בחצר נצפה מדירת הנתבעת וכל השוהה בחצר יכול "להרגיש" כאילו הוא נמצא "בתוך דירתה". טענה דומה ניתן לטעון גם כלפי בעלי הדירה שמרפסת דירתם מצויה בגובה של כמטר מעל פני הקרקע בחצר האחורית ומממנה "נשקפת" החצר בכללותה. טבעם של דברים שלדירות בקומות נמוכות זיקה רבה יותר לחצר מאשר לדירות בקומות אחרות בבית. אולם, אין בכך די כשלעצמו כדי לקבוע כי כל שימוש של בעלי דירות אלו בחצר "מונע שימוש דומה מאחרים".

18. יש גם לזכור כי, כאמור לעיל, שאלת קיומו של פתח היציאה מדירת הנתבעת לחצר עוד תעלה להכרעת האסיפה הכללית ובמסגרת שיקוליה תוכל זו לשקול גם את הזיקה הפיזית לחצר. ככל שתאשר האסיפה הכללית את הותרת החלון במצבו הרי שמנייה וביה תביע בכך גם את דעתה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 147/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בדבר "תקינות" השימוש בחצר על ידי הנתבעת. ככל שלא תאשר האסיפה הכללית את הותרת החלון הרי שכאמור על הנתבעת יהיה להחזיר את מצב החלון לקדמותו וכפועל יוצא הרי שגם שאלת המשך השימוש בחצר תהפוך לחסרת משמעות.

19. לאור כל האמור לעיל אני מוצא כי שימוש הנתבעת בחצר, כפי שהוצג בביקור במקום, הינו שימוש סביר ברכוש המשותף. אולם, לאור קיומו של פתח יציאה מדירתה לחצר, וכל עוד קיים פתח זה, הרי שיש מקום לצמצם את זיקת דירת הנתבעת לחצר ולאסור עליה להעמיד כל מטלטלין באופן קבוע בחצר ובכלל האמור משטחי העץ מתחת לחלון בחזית המזרחית, שולחנות, כסאות, שמשיות וכיוצא"ב (כפי שאלו הודגמו בתמונות שצורפו לכתב התביעה).

סיכום

20. אני מקבל את בקשת הנתבעת בסיכומיה ונותן לה שהות בת 10 חודשים מהיום להמציא החלטת אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית אשר מאשרת את הותרת חלון דירתה בחזית המזרחית במצבו כפי שהוא. היה ולא יעלה בידי הנתבעת להמציא החלטה כאמור יהיה עליה להחזיר את החלון בחזית המזרחית לגודלו המקורי ובכלל האמור להחזיר את הקיר החיצוני למצבו המקורי כולל איטומו וזאת בתוך 12 חודשים מהיום.

21. התביעה לעניין הגדרות והעבודות שבוצעו בחצר נדחית.

על אף האמור אני מחייב את הנתבעת להסיר בתוך 14 ימים מהיום את השלטים עליהם נרשם "אין כניסה שטח פרטי" המותקנים על גבי שערי העץ בחצר. כמו כן אני אוסר על הנתבעת לנעול את שערי העץ בחצר.

22. אני דוחה את התביעה לסילוק ידה של הנתבעת מחצר הבית המשותף.

על אף האמור לעיל נאסר בזה על הנתבעת להעמיד מטלטלין באופן קבוע בחצר הבית ובכלל האמור עליה לסלק מהחצר את משטחי העץ מתחת לחלון המורחב בחזית המזרחית בתוך 14 יום מהיום.

23. התביעה לעניין גילוי מסמכי נציגות נמחקת.

24. לאור תוצאות ההליך ובהתחשב בדרך ניהולו על ידי הצדדים אני מוצא לנכון לקבוע כי כל צד ישא בהוצאותיו בניהול ההליך.

המוכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן בלשכתי היום ז' סיון תשע"ד, 05 יוני 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב